



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

14ª VARA CRIMINAL

TERMO DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo: 0028921-57.2016.8.26.0050 Controle nº 691/16
Art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006,
na forma do art. 29, caput, do CP.
Réus: Ademilton Silva dos Santos e Caroline Dias da Silva.

Aos 16 de Janeiro de 2017, às 16h30, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. VICENTE LUIZ ADUA, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram o Promotor de Justiça, DR. SALMO MOHMARI DOS SANTOS JÚNIOR, o Defensor Público atuante nesta vara, DR. BRUNO BATISTA GOMES AMARTIELO MEDOLA, o réu preso e escoltado ADEMILTON SILVA DOS SANTOS, e as testemunhas comuns LUÍS GUSTAVO RIBEIRO e JOÃO PAULO DOS SANTOS. Ausente a ré Caroline Dias da Silva, que, segundo certidão lavrada pelo Oficial de Justiça deste Juízo, está em lugar incerto e não sabido, visto que foi informado pela avó da acusada que ele se tornou moradora de rua em decorrência do uso de substância entorpecentes. Pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado que: Ante a ausência injustificada da ré Caroline Dias da Silva, que tomou rumo ignorado sem comunicar o Juízo, DECRETO sua revelia. Iniciados os trabalhos, NOS TERMOS DO ARTIGO 405, PARÁGRAFO 1º, do CPP, POR MEIO DO MÉTODO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL, foi ouvida a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

testemunha comum João Paulo dos Santos. Ato contínuo, foi colhido, por escrito, o depoimento da testemunha comum Luís Gustavo Ribeiro, visto que, por problemas no método audiovisual não foi possível gravar sua oitiva. A seguir, foi garantido ao acusado o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ele interrogado. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento ambas disseram não haver diligência alguma a ser realizada. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça este assim se manifestou: MM. Juiz, O indiciado ADEMILTON SILVA DOS SANTOS, qualificado as fls. 21, menor de vinte e um anos de idade ao tempo dos fatos; e a indiciada CAROLINE DIAS DA SILVA, qualificada as fls. 34, maior de vinte e um anos de idade ao tempo dos fatos, foram denunciados e estão sendo processados porque, no dia 14 de abril de 2016, quinta-feira, por volta das 17 horas e 20 minutos, na rua Jorge Ogushi, altura do número 100, nas proximidades da Escola Estadual Caramuru, conforme fls. 57, Aricanduva, circunscrição do 41º. Distrito Policial (Vila Ré), neste município e comarca de São Paulo, traziam com eles, venderam e guardavam, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, trinta e um gramas e quatro decigramas de “Cannabis sativa L”, popularmente conhecida por “maconha”; e dois gramas e cinco decigramas de Cocaína, parte na forma do seu derivado “crack”, todas substâncias entorpecentes, que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13/14; laudo de constatação de fls. 17/19 e laudo de exame químico-toxicológico que será oportunamente juntado aos autos. Os indiciados, na data dos fatos, estavam, nas proximidades da escola



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

estadual Caramuru, vendendo drogas. Cabia à indiciada o recebimento dos valores e ao indiciado a posse e entrega das drogas. Os indiciados, para esta atividade, estavam guardando e trazendo com eles dezoito porções de “maconha”; dez pinos com “crack” e três pinos contendo Cocaína. Os indiciados já haviam arrecadado, com a venda de drogas, a quantia de dez reais. Policiais Civis, no curso de policiamento de rotina, observaram que o casal de indiciados estava, no local dos fatos, vendendo drogas. O Policial Civil João, fazendo-se passar por usuário de drogas, aproximou-se dos indiciados e solicitou uma porção de “maconha”. A indiciada cobrou o valor pela droga e mandou que aquele que se acreditava ser usuário retirasse o entorpecente com o indiciado. No momento em que o indiciado entregou a droga, o Policial Civil se identificou e realizou a prisão em flagrante delito dos indiciados. Realizada a revista pessoal, foi apreendido em poder do indiciado as porções de entorpecentes acima especificadas e com a indiciada a quantia de dez reais. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou caracterizado pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, todas divididas em porções individuais e prontas para serem entregues, a qualquer título, ao consumo de terceiros; pela apreensão de dinheiro, que, por falta de origem, é proveniente do comércio de drogas, e pelas circunstâncias que deram origem à prisão em flagrante delito dos indiciados. A Denúncia foi recebida as fls. 80/83. O réu Ademilton foi citado as fls. 102. A ré foi citada as fls. 106. Os réus responderam as fls. 110. Foi dado prosseguimento ao processo pela R. Decisão de fls. 113. No curso da instrução processual foram ouvidos os Policiais Civis. Ao final, o réu foi interrogado. A ré não compareceu para o ato, uma vez que não foi localizada. Todas as fases processuais foram rigorosamente cumpridas. É o relatório do



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

essencial. A presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante delito; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13/14; pelo laudo de constatação de fls. 17/19 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 95/98. Inquestionável a autoria, que recaiu sobre os réus. Vejamos. O Policial Civil Luís Gustavo Ribeiro, ouvido em Juízo, reconheceu o réu presente em audiência. Disse que o local é conhecido pelo comércio de drogas. Afirmou que os réus estavam no local vendendo drogas. Afirmou que o local é próximo de uma escola. Afirmou que o Policial João se passou por usuário de drogas e pagou, para a ré, dez reais por uma porção de “maconha”. Afirmou que, no momento em que o réu entregou a droga, houve a abordagem. Disse que foram apreendidas porções de “maconha”, Cocaína e “crack” em poder do réu, e a quantia de dez reais com a ré. Afirmou que os dois acusados confessaram o crime. Disse que, ao que sabe, o dinheiro apreendido era do Policial João. Disse que não estabeleceu vínculo entre a escola e o ponto de venda de drogas. Disse que as drogas estavam numa sacola plástica em poder do réu. Disse que havia mais pessoas no local, mas nenhuma delas próxima ao réu. Disse que não presenciou anterior venda de drogas. No mesmo sentido, confira-se a oitiva do Policial Civil João Paulo dos Santos. Reconheceu o réu presente em audiência. Afirmou que se passou por usuário. Afirmou que, com uma nota de dez reais, solicitou uma porção de “maconha”. Disse que a ré apontou o réu para a retirada da droga. Afirmou que se aproximou do réu e, no momento em que receberia a droga, anunciou sua condição de Policial e realizou, com apoio do seu companheiro, a prisão. Confirmou que foram apreendidas porções de “maconha”, “crack” e Cocaína em poder do réu, além de dez reais com a acusada. Afirmou que o local é um beco, conhecido pelo tráfico de drogas. Disse



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

que apenas traficantes de drogas permanecem no local. Explicou que os réus admitiram o crime. As provas colhidas nos autos autorizam a condenação dos réus. Os Policiais Civis confirmaram as circunstâncias do flagrante e especificaram as condutas de cada um dos réus. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou caracterizado pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes apreendidas, todas divididas em porções individuais e prontas para serem entregues, a qualquer título, ao consumo de terceiros; pela apreensão de dinheiro, que, por falta de origem, é proveniente do comércio de drogas, e pelas circunstâncias que deram origem à prisão em flagrante delito dos indiciados. Nenhuma prova foi produzida em sentido contrário. Pena base acima do mínimo legal considerando-se a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos. Evidente que o tráfico de drogas, ainda mais aquele realizado em ponto conhecido por tal atividade (biqueira), exige integração com organização criminosa, a qual incumbe não somente a permissão para o exercício da atividade, mas também o fornecimento das drogas. Assim, incabível a aplicação do redutor de pena. Deve incidir a causa de aumento de pena, isto porque é de natureza objetiva e porque provado que a escola indicada na Denúncia situa-se próximo do local da “biqueira”. A pena concretamente fixada impede a substituição da reclusiva por restritiva. Regime prisional inicialmente fechado, posto que se trata de crime extremamente grave, causa primária das “rebeliões nos presídios com extermínio de presos” e de grande parte dos crimes patrimoniais. Ao réu, que se encontra preso, deve ser mantida a medida para eventual recurso, já que inalterada a situação fática que determinou a prisão cautelar, cuja necessidade se reforça agora com a condenação. Para a ré, que descumpriu a condição da liberdade, deve



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

ser negado recurso em liberdade. Ante o exposto, requer a condenação dos réus nos termos da Denúncia. Em seguida, foi dada a palavra ao Dr. Defensor Público que assim se manifestou: MM. Juiz, trata-se de ação penal em que se imputa aos acusados o crime de tráfico de drogas, com a majorante relativa à proximidade com estabelecimento de ensino. Terminada a fase instrutória, a improcedência da ação penal é medida que se impõe. Inicialmente, observa a defesa que se trata de evidente caso de flagrante preparado, pois os policiais ouvidos confirmaram que retiraram os acusados da situação de inércia, fazendo-se passar por usuários para, após simularem a compra de drogas, realizarem o flagrante. Ainda que se considere que o réu Ademilton estaria praticando outro verbo do tipo penal do artigo 33 (o que não entende a defesa, pois, segundo consta, ele estava inerte, apenas parado no local dos fatos), é certo que quanto à acusada Caroline a preparação do flagrante é muito clara, pois ela não trazia consigo, vendia, guardava, tinha em depósito ou portava as drogas, o que bem revela a nulidade do flagrante havido e, conseqüentemente, a absolvição de ambos os acusados. Demais disso, também sob o enfoque da insuficiência probatória, a absolvição dos réus é medida de rigor. Isso porque, interrogado, o réu Ademilton negou os fatos a ele imputados, esclarecendo que conversava com Caroline quando viu o traficante passar por eles, com a polícia vindo logo em seguida. Como o verdadeiro traficante fugiu, eles foram abordados e presos por conta de passagens anteriores. Atestou que reside no local dos fatos (o que foi comprovado documentalmente pela defesa no curso do processo) e que, como se trata de uma favela, o local é um ponto de drogas, mas negou qualquer envolvimento com o tráfico. Os policiais ouvidos, por seu turno, embora tenham confirmado que encontraram as drogas com Ademilton e o quantia em dinheiro com Caroline, trouxeram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

depoimentos conflitantes. Com efeito, enquanto Luis Gustavo disse que seu parceiro João Paulo, que se passou por usuário, entregou R\$ 10,00 a Caroline e que o dinheiro com ela encontrado (mesma quantia) era apenas a nota por ele entregue, João Paulo informou que entregou à ré apenas R\$ 5,00, e que ela trazia consigo outros R\$ 10,00. Não há falar aqui em contradições sobre pontos secundários (pois se trata de fato evidentemente intimamente ligado à acusação), tampouco quanto ao tempo decorrido, de apenas nove meses. Neste particular, causa estranheza que os policiais tenham se recordado das exatas porções dos três tipos de droga encontrados, mas não se recordarem da quantia em dinheiro na posse da acusada. Ressalta-se, ainda, que não houve campana prévia, tampouco presenciaram os policiais qualquer tipo de negociação com terceiros, o que, aliado à pequena quantidade de droga apreendida, revela a insuficiência da prova colhida para a condenação pelo crime de tráfico. Sendo assim, requer-se a absolvição dos acusados, seja pela nulidade do flagrante, que contamina toda a ação penal, seja pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, caso venham os réus a serem condenados, faz-se de rigor a fixação da pena-base no padrão mínimo para ambos, pois inexistentes circunstâncias desfavoráveis a qualquer deles. Na segunda fase da dosimetria penal, requer-se seja reconhecida a menoridade relativa de Ademilton, com a consequente redução de pena. Na terceira fase, requer a defesa o afastamento da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas, pois não comprovado qualquer vínculo entre o tráfico e o estabelecimento de ensino, o que foi atestado por um dos policiais, sendo que, de um lado, não houve a comprovação documental, nos autos, da proximidade, e, de outro lado, o policial João Paulo sequer se lembrou da existência de escola próxima, o que bem revela a total ausência de vinculação. De rigor,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, para Ademilton, que preenche todos os requisitos estabelecidos em lei para tanto. Por fim, requer a defesa seja concedida a ambos os réus a possibilidade de apelarem em liberdade, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição e à presunção de inocência, consagrada constitucionalmente e amparada pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: V I S T O S, ADEMILTON SILVA DOS SANTOS e CAROLINE DIAS DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 33, *caput*, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, *caput*, do Código Penal porque, no dia 14 de abril de 2016, por volta das 17h20, na Rua Jorge Ogushi, altura do nº 100, nas proximidades da Escola Estadual Caramuru, Aricanduva, nesta cidade e comarca, traziam com eles, vendiam e guardavam, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 31,4g (trinta e um gramas e quatro decigramas) de *Cannabis sativa L*, popularmente conhecida por “maconha” e 2,5g (dois gramas e cinco decigramas) de Cocaína, parte na forma de seu derivado *crack*, todas substâncias entorpecentes, que determinam a dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial instaurado (fls. 04/66) e foi recebida em 19.05.2016 (fls. 80/81). Os réus foram regularmente citados (fls. 102 e 106) e ofereceram defesa preliminar (fls. 110). No decorrer da instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação comuns à defesa e, ao final, apenas o réu foi interrogado, porquanto a acusada Caroline foi declarada revel (mídia arquivada em Cartório). Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em sede de debates, o Dr. Promotor de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

Justiça pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia. O Dr. Defensor Público, por seu turno, requereu a absolvição, sob o fundamento de que há insuficiência probatória. Subsidiariamente, formulou pedidos para o caso de condenação. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação penal procede. A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está consubstanciada no auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 19/21) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.96/98), que atestou tratar-se de *tetrahidrocanabinol* e cocaína as substâncias apreendidas durante a ação policial. No auto de prisão em flagrante, os réus houveram por bem permanecer silentes (fls. 08 e 09), demonstrando, com isso, que nada teriam a indicar em suas defesas, com a observação de que "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável aos réus, pois a reação normal de um inocente é proclamar com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em juízo" (Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, 11ª Câmara, Ap. nº 1.047.891, Relator Renato Nalini). Em Juízo, a ré Caroline deixou de ser interrogada por ter sido declarada revel. Ademilton, por sua vez, negou qualquer envolvimento com os fatos pelos quais se vê processado (mídia arquivada em Cartório). No entanto, os policiais civis João Paulo dos Santos e Luís Gustavo Ribeiro — responsáveis pelo atendimento da ocorrência — relataram que, em diligência pelo local, conhecido ponto de venda de drogas, avistaram os acusados em atitude suspeita, aparentemente comercializando entorpecentes. Assim, João Paulo aproximou-se dos réus, fingindo ser usuário de drogas e solicitou uma porção de "maconha". A acusada realizou a cobrança e disse para que retirasse a droga com o corréu Ademilton. No momento em que ele realizava a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

entrega do entorpecente, foi dada voz de prisão aos acusados, que confessaram a venda de drogas no local. Com a ré Caroline, foi encontrada a importância de R\$ 10,00 (dez reais) em espécie e, com o acusado Ademilton, foram localizadas 18 (dezoito) porções de “maconha”, 10 (dez) pinos de substância que aparentava ser *crack* e 03 (três) pinos contendo o que parecia ser cocaína. Em Juízo, Luís Gustavo esclareceu que há uma escola próxima ao local de apreensão das drogas (fls. 05, 07 e mídia arquivada em Cartório). Se é certo que os depoimentos ofertados pelos policiais apresentam pequenas discrepâncias, não menos exato que tais incoerências são perfeitamente normais e compreensíveis, em razão do elevado número de ocorrências atendidas pelos agentes da autoridade. Aliás, nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais — absolutamente desimpedidos para depor — nunca sendo demais repisar que “os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc. Tocante à alegação de nulidade do flagrante, vem a calhar o v. aresto da lavra do eminente Desembargador Almeida Sampaio, *in verbis*: “Não se cuida de flagrante preparado. Não houve a indução aos agentes para que eles realizassem o crime. Devido à circunstância do tráfico de drogas ser crime permanente e considerando que os acusados já estavam com a droga, não há como admitir que foram levados à venda. Impossível afastar a possibilidade de eles se negarem a vendê-las. Não estavam obrigados a comercializar, mas o fizeram, devendo, portanto, responder por seus



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

atos.” (Apelação nº 0000292-68.2015.8.26.0548, j. 17.10.2016, v.u.). Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza, variedade e quantidade de substâncias apreendidas, assim como a sua forma de acondicionamento. E, no caso dos autos, está patente que os réus exerciam o nefasto comércio de entorpecentes no local dos fatos, até porque, segundo os policiais civis, confessaram a prática do delito, tendo sido encontrada quantidade de drogas e dinheiro compatível com o teor de seus depoimentos, não havendo dúvidas de que agiam juntos. Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, com exceção da negativa de autoria apresentada pelo acusado Ademilton, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, ao contrário do que sustenta o combativo Dr. Defensor Público, autoria e materialidade do delito estão amplamente demonstradas. Por derradeiro, deve ser reconhecida a causa de aumento apontada pelo *Parquet*, uma vez que os réus praticaram o delito em comento nas imediações de estabelecimento de ensino (cf. mapa encartado a fls. 58/59, que demonstra que os acusados comercializavam entorpecentes a pouco mais de duzentos metros da Escola Estadual Caramuru). Passo, pois, a dosar as penas, analisando separadamente a situação de cada um dos réus, a saber:

ADEMILTON SILVA DOS SANTOS O réu é primário e não registra antecedentes que possam ser considerados desabonadores, de sorte que, atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. *In casu*, faz-se presente a circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, na data do fato, mas ela



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

não influi no cálculo das penas anteriormente estabelecidas, visto que já fixadas no mínimo legal. Por força da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, as penas são exasperadas em 1/6 (um sexto), o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações quanto à atual situação econômica do réu. Por oportuno, cabe destacar que na hipótese *sub examen*, não se aplica a causa de diminuição de pena preconizada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto está mais do que patenteado nos autos que o réu fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, bastando que se atenha à variedade e quantidade de substâncias apreendidas, já embaladas para o comércio, prontas para serem entregues ao consumo de terceiros. 1) CAROLINE DIAS DA SILVA A ré registra condenação pela prática de crime de mesma espécie (19ª VC, cf. certidão de fls. 07 do apenso de F.A.), denotando, com isso, ser dotada de personalidade deturpada, voltada para a prática de delitos desse jaez, de sorte que, atento aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa. Tocante à valoração da mencionada certidão na dosimetria da pena, cumpre trazer à colação o v. acórdão inserto na Apelação nº 0018698-50.2013.8.26.0050 - São Paulo, da lavra do culto Desembargador Marco Antonio Marques da Silva, *in verbis*: “Ressalto o entendimento no sentido de que a existência de outros processos em andamento e inquéritos policiais não pode ser considerada para fins de reincidência, mas caracterizam maus antecedentes, indicadores da personalidade voltada ao delito, devendo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

ser sopesadas no estabelecimento da reprimenda, não havendo qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência". *In casu*, pronuncia-se a circunstância agravante da reincidência específica (26ª VC, cf. certidão de fls. 08 do Apenso de F.A.), razão pela qual as penas estabelecidas no parágrafo anterior sofrem o acréscimo de 1/5 (um quinto), resultando, desse modo, 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa. Por força da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, as penas são exasperadas em 1/6 (um sexto), o que resulta em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, tornando-se definitivas à míngua de outras circunstâncias a serem analisadas. A multa é aplicada com piso unitário mínimo, tendo-se especialmente em conta a ausência de informações quanto à atual situação econômica da ré. Cabe ressaltar que a acusada não faz jus ao benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, sobretudo por ser reincidente específica, o que não só impede a aplicação do redutor como demonstra que a ré fazia do tráfico seu meio de vida. Incabível, por força das circunstâncias mencionadas e pelo montante de pena fixado, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. As penas privativas de liberdade impostas aos acusados serão cumpridas inicialmente em regime FECHADO, a teor do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, com a nova redação que lhe deu a Lei nº 11.464, de 28 de março de 2007, bem como pelo disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, por força das circunstâncias particulares do caso em concreto, que demonstram que a fixação de qualquer outro regime seria insuficiente para prevenir e reprimir a conduta praticada. Outrossim, a acusada



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

Caroline é reincidente e foi condenada à pena de reclusão superior a 08 (oito) anos, de modo que, a teor do disposto no artigo 33, § 2º, “a”, incabível a fixação de qualquer outro regime. No tocante à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, vem a calhar o v. acórdão da lavra do eminente Desembargador Euvaldo Chaib da Colenda 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido na Apelação nº 0004257-37.2013.8.26.0156, *in verbis*: “Consoante orientação do *Superior Tribunal de Justiça*, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como as circunstâncias da ocorrência, podem recomendar estabelecimento prisional fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal (HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012).”. No tocante ao acusado Ademilton, tratando-se de réu custodiado cautelarmente e que permaneceu recolhido durante o curso do processo, não tem direito de apelar em liberdade, porquanto crimes desta espécie são de natureza grave e provocam inquietação no meio social, registrando-se que a segregação cautelar do acusado representa o meio mais eficaz e corresponde a uma resposta estatal mais efetiva em relação à criminalidade que assola o país. A concessão do benefício do recurso em liberdade, nos casos onde a periculosidade do agente é patente, constitui verdadeiro menosprezo com a sociedade já tão fragilizada, além de ser um incentivo injustificável para a prática de outros delitos. De igual forma, a ré Caroline não poderá recorrer em liberdade, mormente por ser reincidente específica e revel, bem como pelo fato de registrar outra condenação por tráfico de drogas, tendo sido condenada, ainda, a cumprir longa pena em regime fechado, dados indicativos de que não se encontra apta ao convívio social, sendo de rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

na Justiça. Corroborando o entendimento supra, vem a calhar o v. aresto da lavra do ilustre Desembargador José Raul Galvão de Almeida da Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, *in verbis*: “No caso *sub examine*, inicialmente, afasta-se a afirmação de nada ter ocorrido para justificar a alteração do *status libertatis* do paciente. E isso porque houve uma sentença penal condenatória por crime grave e que estabeleceu ao condenado o regime fechado para cumprimento da pena (...)” (*Habeas Corpus* nº 2205449-62.2016.8.26.0000, j. 06.10.2016, v.u.). Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para: a) CONDENAR o réu ADEMILTON SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, *caput*, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data; b) CONDENAR a ré CAROLINE DIAS DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, *caput*, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, *caput*, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data; Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, de acordo com a redação dada pela Lei nº 12.961/14, determino a destruição das drogas apreendidas. Decreto, outrossim, o perdimento do valor apreendido, uma vez que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

comprovadamente obtido com a prática da narcotraficância, na forma do artigo 62 e 63 e §§ da Lei nº 11.343/06, em favor do Funad/Senad. Expeçam-se mandados de prisão. Transitada esta em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados. P. R. I. C. Nada mais. São Paulo, 16 de Janeiro de 2017. Eu, _____, Raphael Rodrigo da Silva, digitei.

MM. Juiz de Direito - Dr. Vicente Luiz Adua:

Promotor de Justiça - Dr. Salmo Mohmari dos Santos Júnior:

Defensor Público - Dr. Bruno Batista Gomes Amartielo Medola:

Réus: Ademilton Silva dos Santos:

Caroline Dias da Silva (ausente)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9074
E-mail: sp14cr@tjsp.jus.br

TERMO DE CIÊNCIA E RECURSO

Declaro estar ciente da sentença proferida em audiência e manifesto o desejo de:

() Recorrer () Não recorrer - _____
Promotor(a) de Justiça

() Recorrer () Não recorrer - _____
Defensor(a)

() Recorrer () Não recorrer - _____
Réu